คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๐๕/๒๕๖๘

บริษัท อ จำกัด โจทก์
พนักงานตรวจแรงงาน จำเลย
นาย ก ที่ ๑
นาย ข ที่ ๒ จำเลยร่วม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) (๔)

เรื่อง จำเลยร่วมทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานซึ่งโจทก์เคยมีหนังสือเตือนอันเป็นความผิดซ้ำคำเตือนในครั้งที่สอง และถือเป็นกรณีร้ายแรงจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยร่วมทั้งสองด้วยเหตุหย่อนประสิทธิภาพในการทำงานตามภาระหน้าที่เป็นเหตุให้องค์กรได้รับความเสียหายในกระบวนการผลิต เข้าข้อยกเว้นให้โจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นาย ก เป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้รับค่าจ้าง ๒๖,๙๔๗ บาท ค่าตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท นาย ข เป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ได้รับค่าจ้าง ๔๑,๙๐๘ บาท ลูกจ้างทั้งสองดำรงตำแหน่งสุดท้าย คือหัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โจทก์เลิกจ้างลูกจ้างมีผลทันที ลูกจ้างทั้งสองยื่นคำร้องต่อจำเลย ต่อมาจำเลยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์ในฐานะนายจ้างจ่ายค่าชดเชย ๓๖๙,๔๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่นาย ก และจ่ายค่าชดเชย ๕๕๗,๗๗๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่นาย ข โจทก์ไม่เห็นด้วยเพราะการเลิกจ้างลูกจ้างทั้งสองเป็นการต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๑๑๙ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทั้งสอง คำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

ระหว่างพิจารณา ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งเรียกนาย ก และนาย ข เข้าเป็นจำเลยร่วม

จำเลยให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมที่ ๑ ให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยร่วมที่ ๒ ไม่ให้การ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์จ้างจำเลยร่วมที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้า

แผนกผลิต ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๖,๙๔๗ บาท ค่าตำแหน่ง ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์จ้างจำเลยร่วมที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ตำแหน่งสุดท้าย หัวหน้าแผนกผลิต ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๑,๙๐๘ บาท วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยร่วมทั้งสองให้มีผลทันที โจทก์เคยมีหนังสือเตือนจำเลยร่วมทั้งสองคนละ ๒ ฉบับ ฉบับแรกวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพราะเหตุจำเลยร่วมทั้งสองฝ่าฝืนข้อบังคับ หมวดที่ ๘ ข้อ ๓๐ ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และมีหนังสือเตือนฉบับที่ ๒ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพราะเหตุฝ่าฝืนข้อบังคับ หมวดที่ ๘ ข้อ ๒๙ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และข้อ ๓๐ ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและรอบรู้ ต่อมาวันที่ ๓ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ เกิดปัญหาในกระบวนการผลิต โจทก์ระดมลูกจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ทั้งสองในฐานะหัวหน้าแผนกผลิตของจำเลยร่วมทั้งสอง จึงมิได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เมื่อพนักงานโจทก์ติดต่อจำเลยร่วมเพื่อขอคำแนะนำแก้ไขปัญหา ปรากฏว่าติดต่อจำเลยร่วมทั้งสองได้บ้าง ไม่ได้บ้าง และไม่ได้รับคำแนะนำอย่างจริงจัง เป็นเหตุให้โจทก์มีคำสั่งพักงานจำเลยร่วมทั้งสองเพื่อสอบสวน และวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ โจทก์มีหนังสือเลิกจ้างจำเลยร่วมทั้งสองโดยให้เหตุผลว่า จำเลยร่วมทั้งสองหย่อนประสิทธิภาพในการทำงานตามภาระหน้าที่เป็นเหตุให้องค์กรได้รับความเสียหายในกระบวนการผลิตถือเป็นความผิดตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน และจำเลยร่วมทั้งสองเคยได้รับหนังสือเตือนเรื่องประสิทธิภาพการทำงานมาแล้ว ๒ ครั้ง จึงเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยร่วมทั้งสอง

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยร่วมทั้งสองมีหน้าที่ในฐานะหัวหน้าแผนกผลิตที่จะต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับการผลิต ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบจำเลยร่วมทั้งสอง แม้จะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ตาม อีกทั้งขอบเขตของงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตครอบคลุมถึงความรับผิดชอบที่ต้องร่วมแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นลุล่วงไปโดยไม่อาจเพิกเฉยหรือปล่อยให้ปัญหาดำรงอยู่ได้หรืออ้างว่าเป็นวันหยุดได้ การกระทำของจำเลยร่วมทั้งสองเป็นเรื่องการหย่อนประสิทธิภาพในการทำงานตามภาระหน้าที่จนเป็นเหตุให้องค์กรได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต อันเป็นความผิดซ้ำคำเตือนครั้งที่สอง และถือเป็นกรณีร้ายแรงโดยจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงมีเหตุเข้าข้อยกเว้นให้โจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ ย่อมมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน เห็นว่า ใบกำหนดหน้าที่งานได้กำหนดรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งหัวหน้าแผนกผลิต คือ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงควบคุมการส่งมอบสินค้าให้คลังสินค้า จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา ทั้งในและนอกเวลางาน ซึ่งจากภาระงานในฐานะที่จำเลยร่วมทั้งสองมีตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาจะต้องดูแลทุกสิ่งและทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นในแผนกผลิต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สินค้าที่ผลิตมีปัญหา แม้จะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของจำเลยร่วมทั้งสอง จำเลยร่วมทั้งสองมีหน้าที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การที่โจทก์มีหนังสือเตือนจำเลยร่วมทั้งสองฉบับที่สอง โดยระบุว่า จำเลยร่วมทั้งสองไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ ๓ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ย่อมถือเป็นกรณีที่จำเลยร่วมทั้งสองไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

จึงถือเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนซึ่งเป็นเหตุยกเว้นที่โจทก์สามารถเลิกจ้างจำเลยร่วมทั้งสองได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) (๔) กรณีมีเหตุให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา